

창업지원규정

〈1203〉

제정 2012. 7. 1
개정 2022. 5. 23

목 차

제 1 조 목 적	3
제 2 조 용어의 정의	3
제 3 조 적용범위	3
제 4 조 창업의 유형 및 형태	3
제 5 조 창업대상기술의 요건	4
제 6 조 창업의 신청	4
제 7 조 선정	4
제 8 조 협약체결	5
제 9 조 창업자 및 창업참여자의 책임	5
제10조 창업자 및 창업참여자의 휴직	5
제11조 휴직 직원의 급여 및 근무조건	5
제12조 휴직 직원의 보안의무조건	5
제13조 지원	6
제14조 기술료	6
제15조 창업자의 및 창업참여자의 직무발령	7
제16조 위탁연구 등	7

제17조 지원중단 등	7
제18조 세부사항의 규정	8
부 칙	8

창업지원규정

제1조(목적) 이 규정은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다) 직원이 해양과기원에서 수행한 연구의 결과로서 획득된 기술에 의거 기업을 창업할 경우 해양과기원이 지원할 제반사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “창업”이라 함은 해양과기원이 보유하고 있는 기술로써 기업화 내지 산업화를 위하여 기업을 설립하는 것을 말한다.
2. “창업자”라 함은 이 규정에 의하여 기업을 창업하는 대표자를 말한다.
3. “창업참여자”라 함은 해양과기원 직원 중 창업기업에 직접 참여하는 자를 말한다.
4. “창업기업”이라 함은 이 규정에 의하여 창업한 기업을 말한다.

제3조(적용범위) ①이 규정은 해양과기원에 계속하여 5년 이상 재직한 직원 중 직근 5년 이내에 해양과기원 창업을 한 사실이 없는 자로서, 창업에 관련된 신기술 또는 아이디어(이하 “창업대상기술”이라 한다) 개발에 직접 참여한 자가 창업을 하는 경우에 적용한다.

②창업 지원에 관하여 법령, 기타 따로 정한 경우를 제외하고는 이 규정에 의한다.

제4조(창업의 유형 및 형태) ①창업의 유형은 다음 각 호와 같다.

1. 위탁연구를 목적으로 하는 창업
2. 기초기술 연구결과의 실용화 개발 및 요소기술의 산업계 확산을 목적으로 하는 창업
3. 첨단 신제품 생산을 목적으로 하는 창업
4. 상기 기능의 복합적 수행을 목적으로 하는 창업

②창업의 형태는 다음 각 호와 같다.

1. 해양과기원의 협력연구개발기업
2. 순수 독립 중소기업

제5조(창업대상기술의 요건) 창업대상기술은 해양과기원이 보유하고 있는 기술 중 해양과기원 의사에 따라 처분 또는 활용이 가능한 다음 요건의 기술이어야 한다.

1. 국내·외 지적재산권 관련법에 저촉되지 않는 기술
2. 소규모로 창업할 수 있는 기술
3. 주변기술이 많이 필요하지 않는 단위기술

제6조(창업의 신청) 창업을 희망하는 자는 별표 제1호의 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 창업지원업무 담당부서에 신청하여야 한다.

1. 사업계획서 1부
2. 3개년 추정 재무제표 1부
3. 창업자 및 창업참여자 인사기록카드 사본 1부
4. 창업대상기술 설명서 1부
5. 부서운영위원회 심의서류 1부
6. 창업참여자 참여내용 1부

제7조(선정) ①창업자 및 창업참여자 선정은 연구심의위원회의 심의·의결을 거쳐 원장의 승인으로 확정한다.

②선정을 위한 심의사항은 다음 각 호와 같다.

1. 창업신청자의 적격성
2. 사업계획의 타당성, 사업성
3. 창업대상기술의 적법성, 적합성
4. 전문연구인력의 과다한 유출 여부
5. 창업대상기술이 창업 목적으로 은닉, 악용 되었는지의 여부
6. 창업 목적으로 인하여 원천, 첨단기술의 우수연구결과 창출 저해 여부
7. 평시 연구개발사업비가 결과적으로 창업준비금화 되었는지의 여부

8. 기타 필요한 사항

제8조(협약체결) 해양과기원은 제7조의 규정에 의거 선정된 창업자와 창업대상 기술, 창업지원 범위 및 기술료 등의 사항에 대하여 별표 제2호의 협약서에 의거 협약을 체결한다.

제9조(창업자 및 창업참여자의 책임) ①창업자 및 창업참여자는 자신의 책임하에 창업을 수행하며 최초 휴직일 또는 퇴직일부터 1년 이내에 상법상의 회사를 설립하되, 외부기관의 창업지원과제 수행자는 과제 발주기관이 요구하는 기간 내에 상법상의 회사를 설립하여야 한다.

②창업자 및 창업참여자는 창업대상기술과 창업과 관련하여 해양과기원으로부터 획득한 정보를 해양과기원의 승인없이 제3자에게 누출하거나 제공할 수 없다.

제10조(창업자 및 창업참여자의 휴직 등) ①창업자 및 창업참여자는 이 규정 제7조에 의거 창업자 및 창업참여자로 확정된 날부터 7일 이내에 휴직 또는 퇴직을 신청하여야 하며, 해양과기원은 신청접수 후 20일 이내에 인사위원회의 의결을 거쳐 원장의 승인을 얻어 창업자 및 창업참여자의 휴직 또는 퇴직을 결정하여야 한다.

②휴직기간은 휴직한 날부터 3년 이내로 하되 연장할 수 없다.

③창업자 및 창업참여자가 휴직기간 종료 후 복직하고자 하는 경우에는 휴직기간 종료일로부터 15일 이내에 복직원을 제출하여야 한다.

제11조(휴직 직원의 급여 및 근무조건) 제10조에 의한 휴직시 휴직 직원의 급여는 무급으로 하며, 근무조건은 원장이 별도로 정한다.

제12조(휴직 직원의 보안의무조건) 창업자 및 창업참여자는 휴직기간에 연구활동과 해양과기원의 제반동향으로 얻은 연구실적 및 정보를 누설하지 않으며, 이를 위반시에는 제17조의 규정에 의거 적법한 처벌을 받을 수 있다.

제13조(지원) ①해양과기원은 창업기업에 대하여 해양과기원 업무수행에 지장이 없는 범위 내에서 다음 각 호와 같이 시설 및 기술지원을 할 수 있으며, 그 지원기간은 창업자로 선정된 날로부터 3년으로 한다.

1. 시설지원

- 가. 해양과기원이 보유하고 있는 제반시설의 사용 편의 제공
- 나. 해양과기원이 보유하고 있는 연구·실험용 장비의 사용 및 연구공간 편의 제공
- 다. 창업기업의 소속 직원들의 해양과기원 출입 및 시설사용의 편의 제공
- 라. 기타 창업기업의 활동에 필요하다고 인정되는 사항

2. 기술지원

- 가. 창업기업을 유망 중소기업 육성지원 기준에 준거한 기술지원 시행
- 나. 창업기업의 육성을 위한 정부 등 관련기관의 지원사항의 수혜를 위한 지원
- 다. 우수제품의 품질보증 및 구매
- 라. 창업정보 및 기술정보 지원

②제1항의 규정에 의한 지원으로 발생하는 제반 직접적 비용은 창업기업이 부담하되, 이때 비용의 산정은 해양과기원내에서 적용하고 있는 사용료 기준을 적용하며, 사용료 기준이 없는 경우에는 실 소요비용으로 산정한다. 다만, 해양과기원은 창업기업의 지원을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 직접비용의 일부 또는 전부를 면제해 줄 수 있다.

③해양과기원은 창업관련 장비에 대하여 유·무상으로 사용토록하고 해양과기원이 계속 보유할 필요성이 적다고 판단되는 장비의 경우에는 관련규정에 의한 절차를 거쳐 창업기업에 유상으로 양도할 수 있으며, 양도에 따른 세부적인 사항은 해양과기원과 창업기업의 협약에 의한다.

제14조(기술료) ①창업자 및 창업참여자 또는 창업기업이 해양과기원이 보유한 연구개발 결과 및 산업소유권을 활용하고자할 경우, 연구심의위원회의 의결을 거쳐 원장의 승인을 얻어 다음과 같이 기술료를 징수 또는 면제할 수 있다.

1. 기술료가 면제되는 기술

- 가. 창업자 및 창업참여자가 해양과기원 재직시 창업자 단독으로 수행한 개발기술
나. 창업자 및 창업참여자가 해양과기원 재직시 직원과 공동연구로 수행한 개발기술로서 참여 직원이 자신의 권리지분을 포기한 개발기술
2. 기술료의 30%(창업자 해당분은 제외)만을 징수하는 개발기술
 - 가. 창업자 및 창업참여자가 해양과기원 재직시 직원과 공동으로 수행한 개발기술
나. 창업후 5년 이내에 창업기업이 해양과기원과 공동으로 수행하거나 연구비를 공동 투자하여 수행한 기술
3. 기술료를 전액 징수하는 개발기술(제1호 및 제2호 이외 해양과기원이 보유한 개발기술) 기술료는 당해 개발기술에 소요된 연구비(창업기업 투자분, 인건비 및 개발보전비는 제외) 상당액을 말하며, 창업기업이 당해 개발기술을 직접 활용하여 생산한 제품의 매출액이 발생한 시점부터 5년 이내에 징수하여야 한다. 다만, 원장이 필요하다고 인정하는 경우 기술료 징수기간을 연장할 수 있다.
4. 제1호, 제2호 및 제3호에 따른 기술료 징수 또는 면제는 해당사업 관련 법령에 저촉되지 않는 범위내에서 달리 적용할 수 있다.

제15조(창업자 및 창업참여자의 직무발명) 창업자 및 창업참여자는 창업 후 발명한 모든 기술 및 지적 재산권에 대해서 출원 전 창업지원 업무를 담당하는 부서와 협의하여 해양과기원 내 관련 규정에 의거 직무발명 여부를 판단받아야 한다.

제16조(위탁연구 등) ①해양과기원은 창업자 및 창업참여자의 창업기술과 관련되는 연구과제의 일부를 관련 법령 및 규정이 정하는 내에서 창업기업과 공동 또는 위탁연구로 수행할 수 있다.

②단, 창업자 및 창업참여자가 해양과기원내에서 연구책임자로 수행하는 사업에 대하여는 창업기업과 위탁 또는 공동연구를 수행할 수 없다.

제17조(지원중단 등) “해양과기원”은 창업자가 다음 각 호에 해당하는 경우 창업지원을 중단 또는 창업자 선정을 취소하여야 한다. 선정취소 시, 청문절차를 거쳐야 한

다. 청문절차는 선정 시와 동일하게 연구심의위원회의 심의·의결을 거쳐 원장의 승인으로 확정한다.(개정 '22. 5. 23)

1. “해양과기원”의 사전승인 없이 주된 사업계획을 변경한 경우
2. 창업 승인 후 1년 이내에 기업을 설립하지 못한 경우
3. 창업기업이 “해양과기원”의 기밀을 누설하거나 “해양과기원”에 손해를 끼친 경우
4. 타인에게 사업을 승계시킨 경우
5. 폐업한 경우
6. 관련서류 등에 허위사실이 발견된 경우
7. 업무상 고의 또는 과실로 “해양과기원”의 명예를 실추시킨 경우

제18조(세부사항의 규정) 이 규정에서 정하지 아니한 세부사항은 원장이 따로 정한다.

부 칙

이 규정은 2012년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2022년 5월 23일부터 시행한다.

<별표 제1호>

창 업 (지 원) 신 청 서				
신 청 인	성 명		주민등록번호	
	주 소			
	소 속		직책 / 직급	
법 인	유 형			
	형 태			
	주업종			
	창 업 대상기술			
해양과학기술원 창업지원규정 제6조의 규정에 의하여 위와 같이 창업(지원)을 신청합니다. 년 월 일 신청인 : (인) 한국해양과학기술원장 귀하				
첨부서류 : 1. 사업계획서 1부 2. 3개년 추정 재무제표 1부 3. 창업자 및 창업참여자 인사기록카드 사본 1부 4. 창업대상 기술 설명서 1부 5. 부서운영위원회 심의서류 1부 6. 창업참여자 참여내용 1부				

<별표 제2호>

창업지원협약서

제1조(목적) ① 이 협약은 한국해양과학기술원(이하 “갑”이라 한다.)이 창업지원규정에 따라 창업자로 선정한 자(이하 “을”이라 한다.)와 상호 협력을 통하여 그 창업기업이 조속한 자립과 성장을 이룰 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.

② “갑”과 “을”은 이 협약의 목적을 달성하기 위하여 신의·성실의 원칙에 입각하여 적극 협력하여야 한다.

제2조(창업대상기술 등) “갑”이 선정한 “을”의 창업대상기술과 주요 사업 범위는 _____으로 하고 이를 이용한 관련 연구사업으로 한다.

제3조(협약기간) 이 협약기간은 _____년 _____월 _____일부터 _____년 _____월 _____일까지 3년간으로 하며 필요한 경우 관련규정에서 정한 범위내에서 조정할 수 있다.

제4조(협약의 변경) “갑”과 “을”은 서로 협의하여 이 협약을 변경할 수 있다.

제5조(협약의 해지) “갑”은 “을”에 대하여 다음 각 호의 사유가 발생하였을 때 이 협약을 해지하고 지원을 중단할 수 있다.

1. “해양과기원”의 사전승인 없이 주된 사업계획을 변경한 경우
2. 창업 승인 후 1년 이내에 기업을 설립하지 못한 경우
3. 창업기업이 “해양과기원”의 기밀을 누설하거나 “해양과기원”에 손해를 끼친 경우
4. 타인에게 사업을 승계시킨 경우
5. 폐업한 경우
6. 관련서류 등에 허위사실이 발견된 경우
7. 업무상 고의 또는 과실로 “해양과기원”의 명예를 실추시킨 경우

제6조(기술지원) “갑”은 “을”이 기업활동과 관련하여 기술지원을 요청하는 경우 관련규정에 따라 지원한다. 또한 필요한 경우 이 협약과는 별도의 기술지원 계약을

체결하여 지원할 수 있다.

제7조(시설·장비지원) ① “갑”은 “을”과 “을”의 창업기업의 직원이 기업활동과 관련하여 해양과기원과 해양과기원의 제반시설을 출입하는 경우 관련규정에 따라 직원과 동일하게 출입의 편의를 제공한다.

② “갑”은 “을”의 기업활동과 관련하여 해양과기원이 보유하고 있는 제반시설 및 장비를 활용할 수 있도록 편의를 제공한다.

③ 전항과 관련하여 “을”은 “갑”의 제반 관련규정의 준수와 관리책임자의 지시·통제에 따라야 한다. 또한 시설 및 장비의 사용에 있어서 유료인 경우 해당 시설·장비에 책정되어 있는 사용료를 “갑”에게 납부하여야 하며, 직접발생경비(시의 전화료, 전기료, 상·하수도료 및 청소비)에 한하여 “갑”의 청구에 의하여 납부하도록 한다.

제8조(위탁연구지원 등) “갑”은 창업기술과 관련되는 연구사업과제 위탁공모시 “을”이 이에 응모하였을 경우 응모자간 자격요건이 동일한 경우 우선적으로 배정받을 수 있도록 하며, 공동연구도 수행할 수 있다. 단, 창업자 및 창업참여자가 연구책임자로 수행하는 사업에 대하여는 동 창업자의 창업기업과 위탁(공동 포함)연구를 수행할 수 없다.

제9조(물품·용역의 구매) “갑”은 필요한 물품이나 용역중 “을”의 창업기업에서 생산 또는 제공할 수 있는 것에 대하여는 우선적으로 구매한다. 다만, 그 가격이나 품질면에서 다른 유사품과 비교하여 현저한 차이가 있다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니한다.

제10조(기술정보 제공 등) “갑”은 “을”의 기업활동과 관련하여 필요한 기술정보를 제공하며 해양과기원의 기술정보 및 자료 등을 열람하거나 이용할 수 있는 편의를 제공한다.

제11조(특허출원 및 기술료) ① “을”이 재직 중 획득한 기술에 대하여 특허출원을 의뢰할 경우 “갑”은 특허출원 및 관리 등을 지원할 수 있으며, 이 경우 특허소유권은 “갑”에게 있다.

② “을”의 창업기술 실시와 관련한 기술료는 관련규정에 의한다.

제12조(비밀준수) “을”은 이 협약을 통하여 “갑”으로부터 획득한 정보, 자료 및 기타 기밀사항에 대하여 “갑”의 사전승인 없이 제3자에게 누설하거나 제공할 수 없다.

제13조(관계자료의 제출) “을”은 “갑”이 요청하는 경우 관계서류의 열람이나 자료제출 등에 대하여 성실히 협조하여야 한다.

제14조(해석 및 준용) 이 협약서의 해석에 있어서 의문이 있는 경우 “갑”과 “을”의 협의에 의하며, 이 협약에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령, “갑”의 제반규정 및 이 협약의 근본취지에 입각하여 서로 협의하여 결정한다.

“갑”과 “을”은 협약서 2통을 작성, 날인하여 각 1통씩 보관한다.

년 월 일

“갑”

“을”

부산광역시 영도구 해양로 385

주 소 :

주민등록번호 :

한국해양과학기술원장 (인)

성 명 : (인)